

从轻处罚事项清单

单位：平潭综合实验区综合执法与应急管理局（公章）

序号	行政处罚事项	实施机关	从轻处罚适用条件	法律依据	备注
1	对违反农作物种子、农药、肥料、农产品质量安全、动物防疫、兽药、饲料和饲料添加剂、农业机械等监管领域法律、法规、规章，农业农村部门负责的行政处罚	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 主动减轻违法行为危害后果的； 2. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 3. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。	
2	对违反河湖管理、水资源管理、水利工程建设管理、水土保持、水文管理、防洪等监管领域法律、法规、规章，水行政主管部门负责的行政处罚	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 主动减轻违法行为危害后果的； 2. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 3. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。	

3	对违反粮食流通、粮油仓储等监管领域法律、法规、规章，粮食和储备行政管理部门负责的行政处罚	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 主动减轻违法行为危害后果的； 2. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 3. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。	
4	擅自占用或者挖掘城市道路的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	积极配合调查，占用或者挖掘城市道路面积3平方米以下，且被查处之前已递交申请手续的	《城市道路管理条例》第二十七条第（一）项、第四十二条	
5	未经审批设置大型户外广告	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	积极配合调查，设置大型户外广告面积20平方米以下，且被查处之前已递交申请手续的	《城市市容和环境卫生管理条例》第十一条第二款、《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第（四）项	
6	擅自砍伐、移植城市树木的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	积极配合调查，仅砍伐、移植城市树木1棵，且被查处之前已递交申请手续的	《福建省城市园林绿化管理条例》第十八条第一款、第二十五条第一款第（五）、（六）项	

7	违法占地	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 行政处罚决定书下达前，主动采取减轻违法后果的； 2. 积极主动配合调查处理且未造成严重后果的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 4. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《国土资源违法行为查处工作规程》第九条第三款第一项有下列情形之一的，应当从轻或者减轻处罚： 1、行政处罚决定书下达前，主动采取减轻违法后果的； 2、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的； 3、其他依法应当从轻或者减轻处罚的情形。	
8	违法转让土地	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 行政处罚决定书下达前，主动采取减轻违法后果的； 2. 积极主动配合调查处理且未造成严重后果的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 4. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《国土资源违法行为查处工作规程》第九条第三款第一项有下列情形之一的，应当从轻或者减轻处罚： 1、行政处罚决定书下达前，主动采取减轻违法后果的； 2、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的； 3、其他依法应当从轻或者减轻处罚的情形。	

9	无证采矿	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 行政处罚决定书下达前，主动采取减轻违法后果的； 2. 积极主动配合调查处理且未造成严重后果的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 4. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《国土资源违法行为查处工作规程》第九条第三款第一项有下列情形之一的，应当从轻或者减轻处罚： 1、行政处罚决定书下达前，主动采取减轻违法后果的； 2、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的； 3、其他依法应当从轻或者减轻处罚的情形。	
10	破坏耕地	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 行政处罚决定书下达前，主动采取减轻违法后果的； 2. 积极主动配合调查处理且未造成严重后果的； 3. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 4. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《国土资源违法行为查处工作规程》第九条第三款第一项有下列情形之一的，应当从轻或者减轻处罚： 1、行政处罚决定书下达前，主动采取减轻违法后果的； 2、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的； 3、其他依法应当从轻或者减轻处罚的情形。	

11	建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	及时纠正，主动消除违法行为危害后果的，未造成严重后果	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： (一) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的； (二) 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； (三) 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； (四) 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； (五) 法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。	
12	建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	未造成后果或造成轻微危害后果的	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： (一) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的； (二) 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； (三) 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； (四) 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； (五) 法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。	
13	建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 在施工初期或地基基础施工阶段还未取得施工许可证或者开工报告的；2. 及时补办施工许可证的；	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： (一) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的； (二) 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； (三) 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； (四) 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； (五) 法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。	

14	对安全生产领域违反行为的行政处罚	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 主动减轻违法行为危害后果的； 2. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 3. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；	《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令 第 15 号） 第五十六条 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚： （一）已满14周岁不满18周岁的公民实施安全生产违法行为的； （二）主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的； （三）受他人胁迫实施安全生产违法行为的； （四）配合安全监管监察部门查处安全生产违法行为，有立功表现的； （五）主动投案，向安全监管监察部门如实交待自己的违法行为的； （六）具有法律、行政法规规定的其他从轻或者减轻处罚情形的。 有从轻处罚情节的，应当在法定处罚幅度的中档以下确定行政处罚标准，但不得低于法定处罚幅度的下限。 本条第一款第（四）项所称的立功表现，是指当事人有揭发他人安全生产违法行为，并经查证属实；或者提供查处其他安全生产违法行为的重要线索，并经查证属实；或者阻止他人实施安全生产违法行为；或者协助司法机关抓捕其他违法犯罪嫌疑人的行为。 安全生产违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。	
----	------------------	-------------------	---	--	--

15	污染公路	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	以下五项中至少需满足一项： 一、主动减轻违法行为危害后果的（子项需同时满足）： 1. 对公路造成的污染轻微的； 2. 主动对造成污染的公路进行恢复的； 3. 积极配合执法； 4. 未造成安全事故等危害后果的。 二、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的。 三、配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 四、当事人是已满十四周岁不满十八周岁的未成年人。 五、符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定的其他情形，行政机关根据违法行为的事实、性质、情节、危害后果认为应当适用从轻处罚的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 第三十一条：尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《中华人民共和国公路法》第七十七条：违反本法第四十六条的规定，造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的，或者违反本法第五十一条规定，将公路作为试车场地的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处五千元以下的罚款。	
----	------	-------------------	---	--	--

16	车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	以下五项中至少需满足一项： 一、主动减轻违法行为危害后果的（子项需同时满足）： 1. 因车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散，对公路造成的污染或损害轻微的； 2. 主动对造成污染或损害的公路进行恢复的； 3. 积极配合执法； 4. 未造成安全事故等危害后果的。 二、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的。 三、配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 四、当事人是已满十四周岁不满十八周岁的未成年人。 五、符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定的其他情形，行政机关根据违法行为的事实、性质、情节、危害后果认为应当适用从轻处罚的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 第三十一条：尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《中华人民共和国公路安全保护条例》第六十九条：车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散的，造成公路路面损坏、污染的，由公路管理机构责令改正，处5000元以下的罚款。	
----	---------------------	-------------------	--	--	--

17	造成公路损坏未报告的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	以下五项中至少需满足一项： 一、主动减轻违法行为危害后果的（子项需同时满足）： 1. 对公路造成的损害轻微的； 2. 主动对造成损害的公路进行恢复的； 3. 积极配合执法； 4. 未造成安全事故等危害后果的。 二、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的。 三、配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 四、当事人是已满十四周岁不满十八周岁的未成年人。 五、符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定的其他情形，行政机关根据违法行为的事实、性质、情节、危害后果认为应当适用从轻处罚的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 第三十一条：尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《中华人民共和国公路法》第七十八条：违反本法第五十三条规定，造成公路损坏，未报告的，由交通主管部门处一千元以下的罚款。	
----	------------	-------------------	---	--	--

18	客运经营者不按规定携带车辆营运证	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	以下五项中至少需满足一项： 一、主动减轻违法行为危害后果的（子项需同时满足）： 1. 客运经营者已取得道路旅客运输经营许可； 2. 经查验，确有处于有效期内的车辆营运证； 3. 积极配合执法； 4. 未造成安全事故等危害后果的。 二、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的。 三、配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 四、当事人是已满十四周岁不满十八周岁的未成年人。 五、符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定的其他情形，行政机关根据违法行为的事实、性质、情节、危害后果认为应当适用从轻处罚的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 第三十一条：尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条：违反本条例的规定，客运经营者、货运经营者不按照规定携带车辆营运证的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处警告或者20元以上200元以下的罚款。	
----	------------------	-------------------	---	--	--

19	货运经营者不按规定携带车辆营运证	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	以下五项中至少需满足一项： 一、主动减轻违法行为危害后果的（子项需同时满足）： 1. 货运经营者已取得道路货物运输经营许可； 2. 经查验，确有处于有效期内的车辆营运证； 3. 积极配合执法； 4. 未造成安全事故等危害后果的。 二、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的。 三、配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 四、当事人是已满十四周岁不满十八周岁的未成年人。 五、符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定的其他情形，行政机关根据违法行为的事实、性质、情节、危害后果认为应当适用从轻处罚的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 第三十一条：尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条：违反本条例的规定，客运经营者、货运经营者不按照规定携带车辆营运证的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处警告或者20元以上200元以下的罚款。	
----	------------------	-------------------	---	--	--

20	没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	以下五项中至少需满足一项： 一、主动减轻违法行为危害后果的（子项需同时满足）： 1. 因货物脱落、扬撒，对公路造成的污染或损害轻微的； 2. 主动对造成污染或损害的公路进行恢复的； 3. 积极配合执法； 4. 未造成安全事故等危害后果的。 二、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的。 三、配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 四、当事人是已满十四周岁不满十八周岁的未成年人。 五、符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定的其他情形，行政机关根据违法行为的事实、性质、情节、危害后果认为应当适用从轻处罚的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 第三十一条：尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条：违反本条例的规定，客运经营者、货运经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证：（五）没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的。 3. 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条：违反本规定，道路货物运输经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证或者吊销其相应的经营范围：（二）没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的。	
----	-------------------	-------------------	--	--	--

21	在航道内设置渔具或者水产养殖设施的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	以下五项中至少需满足一项： 一、主动减轻违法行为危害后果的（子项需同时满足）： 1. 现场主动开始清除渔具或者水产养殖设施的； 2. 积极配合执法； 3. 未造成安全事故等危害后果的。 二、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的。 三、配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 四、当事人是已满十四周岁不满十八周岁的未成年人。 五、符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定的其他情形，行政机关根据违法行为的事实、性质、情节、危害后果认为应当适用从轻处罚的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 第三十一条：尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《中华人民共和国航道法》第四十二条：违反本法规定，有下列行为之一的，由负责航道管理的部门责令改正，对单位处五万元以下罚款，对个人处二千元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任： （一）在航道内设置渔具或者水产养殖设施的	
----	-------------------	-------------------	--	---	--

22	船员服务机构和船员用人单位未将其招用或者管理的船员的有关情况定期报海事管理机构备案	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	以下五项中至少需满足一项： 一、主动减轻违法行为危害后果的（子项需同时满足）： 1. 未按照规定时间备案，但在行政机关检查前，已主动备案； 2. 积极配合执法； 3. 未造成安全事故等危害后果的。 二、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的。 三、配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 四、当事人是已满十四周岁不满十八周岁的未成年人。 五、符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定的其它情形，行政机关根据违法行为的事实、性质、情节、危害后果认为应当适用从轻处罚的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 第三十一条：尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《中华人民共和国船员条例》第五十八条：船员服务机构和船员用人单位未将其招用或者管理的船员的有关情况定期向海事管理机构备案的，按照《船员条例》第五十八条的规定，对责任单位处以5000元以上2万元以下罚款。 3. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十三条：船员服务机构和船员用人单位未将其招用或者管理的船员的有关情况定期向海事管理机构备案的，按照《船员条例》第五十八条的规定，对责任单位处以5000元以上2万元以下罚款。 本条第一款所称船员服务机构和船员用人单位未定期向海事管理机构备案，包括下列情形： （一）未按规定进行备案，或者备案内容不全面、不真实； （二）未按规定时间备案； （三）未按规定的形式备案。 4. 《中华人民共和国船员服务管理规定》第二十九条：违反本规定，船员服务机构未将其机构信息、招用或者管理的船员的姓名、所服务的船公司和船舶的名称、所属国家等情况定期向海事管理机构备案的，由海事管理机构责令改正，处5000元以上2万元以下罚款。	
----	---	-------------------	--	---	--